



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 115/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב גדוד חרמש 12 ירושלים
באמצעות חברת הנציגות יוסף חנה ויעקב גבאי
מרחוב גדוד חרמש 12/5 ירושלים

נ ג ד

הנתבע: יצחק גושציני
מרחוב גדוד חרמש 12/2 ירושלים

פסק דין

מבוא

התובעת הינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב גדוד חרמש 12 ירושלים הבנוי על חלקה 20 בגוש 30665 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הנתבע הינו הבעלים של דירה בבית (תת חלקה 1).

לטענת התובעת, הנתבע הפסיק לשלם תשלומים שוטפים לנציגות החל מחודש 06/06. הנציגות גובה סך של 390 ₪ לכל מחצית שנה ולפיכך חובו של הנתבע, נכון למועד הגשת כתב התביעה, הינו 3,900 ₪. בנוסף הוחלט על ביצוע גביה מיוחדת בסך של 2,651 ₪ לצורך ביצוע שיפוצים חיוניים, לרבות, תיקון אבני חיפוי חיצוניים. מתוך הסך האמור שילם הנתבע סך של 1,000 ₪ בלבד ונותר חב סך של 1,600 ₪. קרן החוב הנתבעת מסתכמת בסך של 5,500 ₪.

הנתבע טוען כי מיסי הנציגות שולמו על ידו במלואם עד לסוף שנת 2008. התשלום האחרון ניתן לבנה של חברת הנציגות אשר "הכניס אותו לארנקו ויצא לבלות". לטענת הנתבע חברת הנציגות עושה בבית ככל העולה על רוחה, אינה מוציאה קבלות ומנהלת מערכת גביה סלקטיבית. הנציגות לא הציגה קבלות ולא דוחות הכנסות והוצאות. הנתבע שילם מיסי נציגות לחודשים מרץ עד אוגוסט 2011 ובידיו קבלה בגין התשלום. גם בגין הסך של 1,000 ₪ שאין מחלוקת שהנתבע שילם, לא הנפיקה הנציגות קבלה. עבודות השיפוץ בוצעו ללא קבלת הצעות מחיר וברשלנות. כך, קבלן אשר ביצע עבודות איטום בעבר וסירב למלא אחר כתב אחריות שנתן, הוזמן לבצע מחדש עבודות איטום.

בדיון מיום 27.09.11 העידו חברי הנציגות – יעקב גברי וחנה יוסף. כן נכח בדיון מר דני יוסף, בנה של חברת הנציגות. מטעם הנתבע העידו הנתבע עצמו וכן בנו – אריה גושציני, המוציא ומביא מטעמו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 115/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

דיון

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקת התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

ניתן לסכם את עילות ההגנה של הנתבע בשלוש – בוצעו תשלומים אשר לא ניתנו בגינם קבלות ומשכך גובה החוב הנתבע אינו מדויק, הנציגות איננה ממלאת את חיוביה על פי הדין בכל הקשור להחזקת הרכוש המשותף ולניהולו התקין וכן בנוגע להתנהלותה הכספית ועבודות השיפוץ בוצעו בחוסר מקצועיות וללא אישור כדין.

נדון בטענות ההגנה אחת לאחת.

התובעת הוכיחה בפני את גובה התשלום השוטף הנתבע מבעלי הדירות, הן בהצגת הודעת דרישת התשלום (מוצג ת/5) והן בפנקס הקבלות החל משנת 2005 ואילך (עמוד 1 שורה 32).

למעשה, הנתבע כלל אינו מכחיש את גובה החיוב החודשי הנתבע. אומנם, בכתב ההגנה ישנה הכחשה כללית של סכום החוב הנתבע (המופנית בעיקר כלפי התקופה שעד לסוף שנת 2008). אולם, בעדויות מטעמו אין כל התייחסות לכך. למעלה מזה, הנתבע ביצע תשלומים שוטפים לתקופה שמחודש 03/11 ועד 02/12, על פי דרישת הנציגות בסך של 390 ₪ לחציון (כפי שיפורט להלן).

בכתב ההגנה ובעדויות מטעם הנתבע גם אין כל הכחשה של הסכום הנדרש בגין עבודות השיפוץ, אשר הנתבע אף שילם את חלקו.

התנהלות הנתבע כאמור וביצוע התשלומים על ידו מהווים, למעשה, הודאה בגובה החיוב הנתבע.

הנתבע גם מודה כי חדל לשלם החל מתחילת שנת 2009 (כמחצית מן התקופה הנתבעת). למעשה, בגין תקופה זו אין לנתבע כל טענה בנוגע לגובה החיוב הנתבע.

עיקר טענותיו הן כי הוא הסדיר את כל חובותיו עד לסוף שנת 2008 ולא קיבל קבלות בגין כל התשלומים שביצע. אין בידי לקבל טענה זו של הנתבע.

התובעת הציגה בפני פנקס קבלות אשר ניכר כי פורטו בו התקבולים מבעלי הדירות. כך מעידה הגב' יוסף כי "כל כסף שקיבלתי הוצאתי קבלה במקום" (עמוד 2 שורה 1). כך גם מעיד מר גבאי כי "יש לנו חשבון בנק, כל הכספים שמתקבלים מופקדים לחשבון הבנק" (עמוד 1 שורה 32-33). עדויות אלו לא נסתרו והן מקובלות עלי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 115/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

עיון בפנקס הקבלות לימד על תיעוד שוטף של הכנסות מבעלי הדירות, תיעוד שיש לו גם תימוכין בדפי חשבון הבנק של הנציגות שהוצגו בפני.

מאידך, בעדותו בפני לא חזר הנתבע, וגם לא העד מטעמו, על "סיפור המעשייה" בכתב ההגנה לפיו התשלום האחרון שבוצע על ידו נלקח ל"כיסו" של בנה של חברת הנציגות. אין לי אלא להסיק כי לאור נוכחותו של בנה של חברת הנציגות באולם, ויכולתו של זה להפריך בו במקום את הטענה, זו לא הועלתה בעדויות מטעם הנתבע כאמור, ולו ברמז.

זאת ועוד. הנתבע טוען טענה כללית וסתמית כי ביצע תשלומים ולא קיבל בגינם קבלות. דא עקא, אין בידו כל פירוט כיצד בוצעו התשלומים (מזומן או המחאה), מתי וכמה היו הסכומים (אפילו לא זמנים או סכומים משוערכים), למי בוצעו התשלומים או נסיבות ביצועם. במיוחד אמורים הדברים כאשר, גם על פי גרסת הנתבע, ישנה מחלוקת רבת שנים בינו לבין הנציגות לאור התנהלותה (עמוד 2 שורות 9-12). האם סביר להניח כי בנסיבות כאלה ביצע הנתבע תשלום במזומן לאותה חברת נציגות כאשר אין הוא עומד על קבלת קבלה בו במקום או לכל הפחות אישור בכתב על ביצוע התשלום?!

טענת הנתבע כי "מטבית שהתחלפו ועשו סדר וזרקו את הניירות" (עמוד 2 שורה 14) אין בה להועיל לו. בפני הוצג ספר הקבלות של הנציגות החל משנת 2005 וכל התקבולים מאת הנתבע (ואכן מפורטים כאלו) קוזזו מיתרת החוב הנתבעת בהליך זה. דבר אחד ברור, בין ה"ניירות" שנזרקו, לא היו קבלות אשר יכלו לסייע בהוכחת ביצוע התשלום. מה גם, שממילא, הנתבע טוען כי לא קיבל קבלות בגין כל התשלומים שביצע.

למעלה מכך, אשתו של הנתבע היתה חברת נציגות במשך שנים. בנו הוא זה אשר פתח את חשבון הבנק של הנציגות (עמוד 2 שורות 6-8). על פי עדותה של הגב' יוסף הנתבע הוא זה אשר היה מפקיד את השיקים בחשבון הנציגות (עמוד 1 שורה 44). תמוה מאוד מדוע בנסיבות כאלה, בהן לנתבע טענות קשות כנגד התנהלות הנציגות, לרבות בעניינים הכספיים, הוא בוחר לשלם במזומן (ללא קבלת קבלה) חלף הפקדת הכספים ישירות בחשבון הבנק של הנציגות אותו הוא מכיר היטב.

גם הטענה הכללית שבכתב ההגנה בדבר גביה סלקטיבית ו"איפה ואיפה" לא נשמעה במהלך העדויות מטעם הנתבע ואין לי אלא לדחותה בהעדר בדל של ראיה או אפילו פירוט לטענה.

די בכל האמור לעיל כדי לשלול את טענתו של הנתבע כי ביצע תשלומים נוספים אשר לא קיבל בגינם קבלה.

בהקשר זה יש להעיר כי הנתבע ניסה בעדותו להשחיר את פניה של הנציגות וטען כי ביצע תשלומים וקיבל קבלה מאת הנציגות ואף על פי כן בחרה היא לתבוע אותו בהליך זה בגין סכומים אלו. בכך ביקש הנתבע "להראות" כי גובה החוב הנתבע על ידי הנציגות אינו מדויק. בהקשר זה הציג הנתבע קבלות לפיהן ביצע תשלום מיסי נציגות לחודשים 03/11 עד 02/12 (מוצגים נ/1 ו-1).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 115/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

נ/2. אומנם, במסגרת הליך זה נתבע תשלום גם עבור התקופה שמחודש 03/11 עד 06/11. אולם, עיון בקבלה מלמד כי זו ניתנה רק ביום 01.08.11, כאשר התביעה הוגשה עוד ביום 06.06.11, קרי, כחודשיים קודם לכן. ויודגש, גם לגישתו של מר גושציני הוא ביצע את התשלום כשבוע לפני מועד הנפקת הקבלה (עמוד 2 שורה 16). לאור האמור הרי שאכן בוצע תשלום בגין חודשים 03/11 עד 06/11 אולם זה בוצע לאחר הגשת התביעה דנן.

יוער גם כי טענת הנתבע כאילו לא הוצאה קבלה בגין התשלום בסך של 1,000 ₪ (על חשבון עבודות השיפוץ) הופרכה על ידי הנציגות. קבלה בגין תשלום זה תועדה בפנקס הקבלות (מוצג ת/2).

בכל הקשור לטענות הנתבע כנגד התנהלות הנציגות, לרבות, אי כינוס אסיפות כלליות, אי הכנת דוחות כספיים ואי עריכת בחירות לנציגות, הרי שכל אלו, אף אם יש בהן אמת, אינן מהוות טענות הגנה המצדיקות הימנעות מתשלום מיסי נציגות, לא מראש ולא בדיעבד.

אם יש ממש בטענות הנתבע, יכול הוא לגייס בעלי דירות נוספים ולפעול לכינוסה של אסיפת בעלי דירות שלא מן המניין כדי לבחור נציגות חדשה או לקבל החלטות בהתאם לניהול הבית.

הנתבע יכול גם לתבוע את הנציגות בהקשרים הרלבנטיים ולהוכיח את טענותיו כדין.

אולם, בינתיים, אין הנתבע יכול להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליו על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

ויוער, הנתבע לא הביא לעדות בפני אף לא בעל דירה אחד אשר תומך בטענותיו כנגד התנהלות הנציגות.

לפנים משורת הדין אעיר כי מן העדויות שבפני עלה כי הנציגות איננה מכינה דוחות כספיים שנתיים (עמוד 1 שורה 39). התרשמתי כי הנציגות "שולטת" בהכנסותיה והוצאותיה. אולם, עליה לקיים את חיוביה כלפי בעלי הדירות על פי התקנון. אין בחיוב בעלי הדירות בתשלום בלתי מותנה כאמור כדי להוות פטור לנציגות מלמלא אחר חיוביה.

לאור האמור, על מנת לחסוך התדיינויות משפטיות נוספות בנוגע לבית, מומלץ לנציגות לפעול לאלתר להסדרת פעולותיה בהתאם להוראות חוק המקרקעין והתקנון, ובכלל האמור, לפעול להכנת דוחות שנתיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 115/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

כך גם בכל הקשור לטענות הנתבע כנגד עבודות השיפוץ. טענות אלו, אף אם יש בהן דבר, אינן מהוות הצדק להימנע מתשלום. הנתבע רשאי לשקול את צעדיו ולנקוט בהליכים המתאימים על פי הדין והתקנון כאמור לעיל, ככל שבידו להוכיח את טענותיו.

בהקשר זה אעיר כי, ממילא, הנתבע לא תמך בדבר את טענותיו בהקשר זה. לעומתו הנציגות הציגה אישור מהנדס בגין העבודות שבוצעו, כפי שעולה מעדותו של מר גבאי – "יש לי כאן הנחיות של המהנדס ברושנינסקי לחיזוק ואלו הדברים שבוצעו על ידינו, מוגש ומסומן ת/4. בסיום העבודה הוא הגיע אלינו ואישר את העבודה" (עמוד 2 שורות 44-46).

גם בכל הקשור לעלויות עבודות השיפוץ הרי שלא עלה בידי הנתבע להראות כי המדובר בהוצאה של סכומים בלתי סבירים.

ראשית, מעדותו של מר גבאי עולה כי בידי הנציגות היו מספר הצעות מחיר וגם הנתבע התבקש להביא הצעות מחיר אך לא עשה כן (עמוד 3 שורות 1-2). הנתבע אינו מכחיש, למעשה, כי גם הוא נתבקש להביא הצעות מחיר וכי לא המציאן, לטענתו, היות והעבודה אמורה היתה להתחיל כבר למחרת (עמוד 3 שורה 11). דא עקא, מעדותו של גבאי כאמור עולה כי הנתבע נתבקש להביא הצעות מחיר גם לעבודות שטרם בוצעו ועדיין לא הובאו על ידו הצעות מחיר. האמור אך מלמד על כי מטרתו של הנתבע להתחמק מתשלום ולא להביא, באמת, לשיפור מצבו של הבית.

שנית, יפים לענין זה גם דברי המלומד וייסמן בספרו דיני קנין – בעלות ושיתוף, עמ' 499: "אין זה סביר להניח כי כל שנחוץ כדי להשתחרר מחובת ההשתתפות בהוצאות הבית הוא להוכיח כי ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה המבוקשת במחיר נמוך כלשהו מזה שהוצא. הוצאה הנראית כסבירה מבחינתו של צרכן ממוצע, בתנאי שוק רגילים, תחייב בהשתתפות את בעלי הדירות גם אם ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה בעלות נמוכה יותר. חובת הנאמנות שחבה בה הנציגות כלפי בעלי הדירות אינה מחייבת אותה לחתור לשיאים של חסכונות בניהול ענייני הבית המשותף. די ברמת התנהגות המקובלת על צרכן ממוצע וסביר. שאם לא תאמר כן יירתעו בעלי דירות מלשמש כחברי נציגות".

מעדויות הצדדים, ומהיקף הגביה המיוחדת שבוצעה לטובת השיפוץ, לא התרשמתי כי עלויות העבודות חרגו מגדר הסביר. במיוחד אמורים הדברים כאשר הנציגות לוותה במהנדס בעת ביצוע העבודות כאמור.

זאת ועוד. לנתבע טענות כנגד אופן ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועל אי היותו קבלן רשום, או כלשונו – "חאפר" (עמוד 2 שורות 23-27). דא עקא, לא ברור לי כיצד מצפה הנתבע מהנציגות לפעול באופן מיטבי כאשר אין הוא משלם את חלקו בעלות ביצוע העבודות והתנהלותו זו מביאה לכך ש"בעלי דירות אחרים לא רוצים לשפץ כשהם (הנתבע, א.ס.) לא משלמים" (עמוד 2 שורה 43-44) כפי שמעיד מר גבאי. חלוקת תשלומים שוויונית משתלבת עם חובתם של בעלי דירות בבית משותף לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות, ובהעדר עשוי מוסד הבתים המשותפים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 115/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

להתרוקן מתוכן וכל איש הישר בעיניו יעשה (ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454).

יוער בהקשר זה כי התובעת ממילא גם הציגה פרוטוקול אסיפת בעלי דירות, שלא נסתר, בו אושרו העבודות (מוצג ת/1).

בנוסף, העובדה שרוב של בעלי הדירות בבית שילמו את חלקם המלא בהוצאות, מהווה, גם היא, אישור של עלויות הכרוכות (לבד מאישור עצם ביצוע העבודות באסיפה הכללית כאמור לעיל) וראיה נוספת לסבירותן (עמוד 1 שורות 33-34).

וידוגש, אף אם היו פגמים בקבלת ההחלטה באסיפה מיום 12.10.10, **הרי שפגמים אלה נרפאו עם התשלום בפועל על ידי רוב של בעלי הדירות**. תשלום זה מהווה מעין הסכמה ממונית בהיותו אשרור בדיעבד של אותה החלטה.

כך גם נפסק גם בע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו): "כפי שציינתי במהלך הדיונים הזמנת המערערות לאסיפה הכללית לא הוכחה כמו גם הדיוק שברישום הנוכחים בפרוטוקול האסיפה הכללית. לאור האמור לעיל, נשאלת השאלה מה תוקפה של ההחלטה שהתקבלה באותה אסיפה. על פי האמור בתצהירו של מר אריה פישמן, מרבית בעלי היחידות שילמו את חלקם בהוצאות התיקונים מלבד המערערות ואדם נוסף, שעמו הגיעו המשיבות להסכמה בשלב מאוחר יותר. **מכאן שרובם המכריע של בעלי היחידות אישרו בדיעבד את החלטת האסיפה, בין אם נכחו בה, בין אם לאו**. יתרה מכך, ההחלטה נמסרה למערערות ולא הוכח כי השתיים פעלו לביטולה; נראה כי הסתפקו במחאה פאסיבית על ידי המנעות מתשלום. לאור האמור לעיל, סבורה אני כי הפגם שבאי זימון המערערות לאסיפה נרפא לאור האשרור בדיעבד ובהודעה שנמסרה להן על ההחלטה" (ההדגשה שלי, א.ס.).

גם במקרה דנן, לא רק שהנתבע לא נקט כל פעולה להפסקת העבודות, הוא אף שילם חלק מחלקן בעלות העבודות כאמור.

לאור האמור הרי שעל הנתבע לשלם לתובעת את מלוא החוב הנתבע ביחס לגביה המיוחדת – 1,600 ₪.

כמו כן על הנתבע לשלם לתובעת את חובו בגין מיסי נציגות שוטפים בסך של 65 ₪ לחודש החל מחודש 06/06 ועד לחודש 02/11 (כולל), ובסך הכל – 3,640 ₪.

התשלום עבור חודשים 03/11 עד 06/11 בוצע לאחר הגשת התביעה כפי שפורט לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 115/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

סיכום

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 5,240 ₪ בגין מיסי הנציגות עד למועד הגשת התביעה, קרי, עד לחודש 06/11 כולל.

כמו כן ישלם הנתבע לתובעת את הסך של 356 ₪ בגין החזר אגרת תביעה.

לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה, 06.06.11, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף אני מחייב את הנתבע לשלם לחברי הנציגות שהתייצבו לדיון – חנה יוסף ויעקב גבאי, דמי בטלה בסך של 200 ₪ לכל אחד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ד' תשרי תשע"ב, 02 אוקטובר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין